

Ramli bin Mohamed Noor

lawan

Nornazlina binti Mat

[Mahkamah Rayuan Syariah di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Panel), 17 Oktober 2023 bersamaan 1 Rabiulakhir 1445H]

Kes Semakan Mal No. 2307-A0010-003-0071

[Permohonan Semakan Perintah Interim Hadhanah Inter-Parte]

Pegum Syarie Pemohon: *Aysraf bin A. Raneer dari Tetuan Asyraf & Associates*

Pegum Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

- [1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan kes interim hadhanah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Permohonan No. 10100-038-0622-2022 pada 20/6/2023.
- [2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan terma perintah diperenggan 4 dan meminda

dan/atau mengubah terma perintah di perenggan 1,2 dan 3 yang diputuskan melalui Permohonan No: 10100-038-0622-2022 kepada:

- a. Terma perintah di perenggan 1 diubah kepada Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- b. Terma perintah di perenggan 2 diubah kepada Mahkamah memerintahkan hak jagaan interim anak yang bernama Muhammad Qalif Rifqi bin Ramli (No Mykid: 110215-10-1771), Muhammad Qalif Rifdi bin Ramli (No Mykid: 110215-10-1819), Muhammad Qalif Razin bin Ramli (No Mykid: 130828-10-0403) dan Muhammad Qalif Rafif bin Ramli (No Mykid: 190810-10-0813) diserahkan kepada Pemohon.
- c. Terma perintah di perenggan 3 diubah kepada hak lawatan dan bermalam anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat diberikan kepada Responden pada minggu kedua dan keempat. Anak-anak tersebut boleh diambil oleh Responden mulai jam 8.00 malam hari jumaat di kediaman Pemohon dan dipulangkan pada hari Ahad selewatnya jam 6.00 petang tertakluk kepada persetujuan anak-anak tersebut.
- d. Lain-lain terma didalam perintah tersebut dikekalkan.
- e. Apa-apa relief yang difikirkan patut oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Dalam permohonan semakan ini, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim hadhanah secara *inter-parte* Permohonan No. 10100-038-0622-2022 yang diputuskan oleh Hakim Bicara pada 20/6/2023. Bagi menjelaskan pertikaian yang ditimbulkan Pemohon, kami telah memanggil rekod Permohonan No. 10100-038-0622-2022 tersebut dan kami ringkaskan kronologi kes seperti berikut –

- a. Pemohon dan Responden telah bernikah pada 8/9/2009 dan bercerai pada 11/5/2022. Pemohon kemudian telah memfailkan permohonan hak jagaan sementara secara *inter parte* melalui Permohonan No. 10100-038-0622-2022 pada 9/9/2022 untuk mendapatkan hak jagaan sementara ke atas keempat-empat anak tersebut.
- b. Pemohon turut memfailkan tuntutan untuk mendapatkan hak penjagaan kekal ke atas keempat-empat anak tersebut melalui Kes Mal No: 10100-028-0516-2022 pada 8/7/2022. Kes tersebut masih di peringkat sebutan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- c. Kes permohonan hak jagaan sementara ini telah didengar secara *inter-parte*. Pihak-pihak telah diberikan hak untuk menjawab dan berhujah sebelum keputusan dibuat oleh Hakim Bicara. Pada 20/6/2023, Hakim Bicara telah memberikan perintah dan butiran perintah adalah seperti berikut –
 - i. *Mahkamah menolak permohonan Pemohon seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*

- ii. *Mahkamah memerintahkan hadhanah interim anak yang bernama Muhammad Qalif Rifqi bin Ramli (No Mykid: 110215-10-1771), Muhammad Qalif Rifdi bin Ramli (No Mykid: 110215-10-1819), Muhammad Qalif Razin bin Ramli (No Mykid: 130828-10-0403) (anak pertama, anak kedua dan anak ketiga) diserahkan kepada Pemohon (bapa) manakala anak yang bernama Muhammad Qalif Rafif bin Ramli (No Mykid: 190810-10-0813) (anak keempat) diberikan hak hadhanah interim kepada Responden (ibu).*
- iii. *Hak lawatan dan bermalam anak pertama, anak kedua, anak ketiga diberikan kepada Responden (ibu) pada minggu kedua dan keempat. Anak-anak tersebut boleh diambil oleh Responden mulai jam 8.00 malam hari jumaat di kediaman Pemohon dan dipulangkan pada hari Ahad selewat-lewatnya jam 6.00 petang tertakluk kepada persetujuan anak-anak tersebut.*
- iv. *Hak lawatan dan bermalam anak keempat diberikan kepada Pemohon (bapa) pada minggu pertama dan ketiga. Anak tersebut boleh diambil oleh Pemohon mulai jam 8.00 malam hari jumaat di kediaman Responden dan dipulangkan pada hari Ahad selewat-lewatnya jam 6.00 petang tertakluk kepada persetujuan anak-anak tersebut.*
- v. *Bahawa perintah ini berkuatkuasa sehingga keputusan kes induk Hadhanah diberikan.*

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah Hakim Bicara pada 20/6/2023. Alasan Pemohon adalah seperti berikut –

- a. Bahawa Hakim Bicara telah membuat perintah yang tidak selari dengan alasan penghakiman berkaitan *status quo* penjagaan anak yang keempat yang bernama Muhammad Qalif Rafif bin Ramli (No Mykid: 190810-10-0813).
- b. Telah ada fakta yang dipersetujui bahawa semasa permohonan interim hadhanah difailkan, *status quo* penjagaan semua anak-anak termasuk anak yang ke empat berada di bawah jagaan Pemohon.
- c. Perintah Hakim Bicara yang memisahkan penjagaan anak yang ke empat dengan tiga anak yang lain boleh menjejaskan kebajikan dan emosi anak-anak tersebut terutamanya anak yang ke empat dan perintah tersebut tidak selari dengan alasan penghakiman Hakim Bicara yang menyatakan tujuan perintah interim adalah untuk *Hifz an- Nafs*.
- d. Perintah Hakim Bicara yang meletakkan jagaan anak ke empat kepada Responden tidak bertepatan dengan seksyen 87(3) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 kerana telah menyebabkan berlakunya pertukaran jagaan kepada Responden sedangkan *status quo* penjagaan adalah bersama saya.

- [5] Sebelum kami memutuskan permohonan semakan ini, suka kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.
- [6] Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut menepati prosedur semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] berkaitan *Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah* yang telah memberi garis panduan bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak. Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes ***Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2)***, ***Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2)***, ***Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2)*** dan ***Maya binti Ahmad Fuaad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2)***.
- [7] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan,

kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

- [8] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10100-038-0622-2022. Penelitian terhadap fail atau rekod kes ini sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti kewujudan apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.
- [9] Merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon, Pemohon mendakwa bahawa perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kebajikan dan kemaslahatan anak keempat, Muhammad Qalif Rafif bin Ramli dari segi undang-undang dan hukum Syarak, apabila YA Hakim Bicara tidak menimbang secara adil dan berhemah berhubung kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut dari sudut *status quo*. Pemohon menyatakan menjadi fakta yang dipersetujui ketika pendengaran kes inter interim hadhanah bahawa anak keempat tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak Julai 2022 iaitu apabila Responden keluar rumah setelah tamat tempoh iddah.

[10] Dalam permohonan Pemohon juga Kami dapati bahawa Pemohon telah mempersoalkan keputusan YA Hakim Bicara yang *terkhalaf* apabila mengeluarkan perintah sementara yang tidak selari dengan alasan penghakiman berkaitan tujuan perintah interim hadhanah adalah untuk *hifz an nafs*. Malah YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya menyatakan bahawa pertukaran hak jagaan anak sementara hendaklah dielakkan buat sementara waktu bagi mengelakkan kemudaratannya sekurang-kurangnya sehingga tuntutan hak jagaan anak kekal diputuskan.

[11] Selain itu, YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya turut menekankan berkaitan kebajikan seorang anak kecil tidak semestinya terletak kepada ibu sekiranya dengan bertukar hak jagaan anak tersebut membawa kepada kucar kacir kehidupan anak tersebut.

[12] Sukacita kami nyatakan bahawa prosiding permohonan perintah interim hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah, di mana dalam prosiding interim hadhanah, YA Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan seperti mana kes induk hadhanah.

[13] Setelah kami meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara dalam kes interim jagaan anak, kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas dengan terperinci berkaitan *status quo* anak-anak tersebut yang mana didapati keempat-empat anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak Julai 2022 iaitu tarikh Responden

keluar dari rumah setelah tamat tempoh iddah. Kami merujuk kepada kes semakan di Negeri Selangor, **Ahmad Saipuldin bin Makkah lawan Wan Juria Emeih binti Wahed**, Kes Semakan No: 10000-003-0139-2019 yang mana hakim telah memutuskan hak jagaan sementara anak kedua diberikan kepada Responden dengan alasan untuk mengekalkan *status quo* hak jagaan adalah secara jelas dan nyata bersalahan dengan prinsip undang-undang kerana fakta secara jelas menyatakan bahawa anak tersebut tinggal dengan Pemohon sejak 3hb Disember 2018 iaitu tarikh pihak-pihak bercerai. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam perenggan 10 alasan penghakiman menyatakan bahawa:

[10] Oleh yang demikian, oleh kerana keputusan tersebut adalah telah bersalahan secara nyata dan material dari segi prinsipnya undang-undangnya maka ianya telah mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara,

i) Hak jagaan sementara anak kedua bernama Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin diberikan kepada Responden sebagai ibu kandung anak tersebut; dan

ii) Pemohon diberikan hak lawatan dan bermalam ke atas anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulan dengan mengambil anak tersebut di kediaman Responden bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan anak tersebut

kepada Responden sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad,

perlu dipinda supaya ianya bertepatan dengan prinsip undang-undang berkaitan pemakaian status quo hak jagaan yang telah pun mantap.

[14] Kami dalam meneliti isu *status quo* juga merujuk kepada Kes Rayuan Syariah di Negeri Selangor, **Nik Mohd Nazmin Bin Wan Hassan /wn Nadia Akmar Binti Mohammed Chudi** (Permohonan No. 10000-028-0074-2016) yang mana Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* kerana tidak mengambil kira *status quo* jagaan anak-anak oleh pihak-pihak dari setelah perceraian sehingga berlalunya masa 4 tahun. Panel Hakim memutuskan bahawa masalah dan kepentingan anak-anak perlu dijaga dan menjadi keutamaan kerana mereka telah terbiasa dengan perjalanan penjagaan selama 4 tahun yang dilaksanakan secara harmoni.

[15] Merujuk kepada kes **Nooranita bte Kamaruddin lawan Faeiz bin Yeop Ahmad** [2007] 4 SHLR 97, Panel hakim dalam perenggan 29 alasan penghakimannya menyatakan bahawa asas dan tujuan hadhanah adalah masalah dan kebajikan anak yang diperlihara dan bukan masalah dan kebajikan pihak yang memelihara, maka hak yang diperlihara (anak) mesti diutamakan dari hak yang memelihara. Adalah untuk kebajikan dan kepentingan anak, Noorfaeza supaya ia terus tinggal dengan ayahnya iaitu satu keadaan yang telah wujud selama lebih empat tahun.

[16] Selain itu, setelah kami meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara, Kami mendapati tiada dapatan dan pandangan yang

dinyatakan apabila memutuskan hak jagaan interim anak keempat tersebut diberikan kepada Responden selaku ibu. Dapatan kami dalam keseluruhan alasan penghakiman tersebut bahawa YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan *status quo* keempat-empat anak dan kesan kepada bertukar-tukar hak jagaan kepada anak-anak tersebut.

- [17] Bagi menjaga soal kemaslahatan dan kebajikan anak tersebut, Mahkamah merujuk seksyen 87(2)(a) dan (3) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dalam menentukan siapakah yang berhak untuk menjaga anak tersebut dengan melihat kemahuan ibu bapa serta menimbangkan tidak baiknya mengacau kehidupan anak tersebut dengan bertukar-tukar hak jagaan.

Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan

(1).....

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah bendaklah memberi perhatian kepada:-

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu;

(b).....

(3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes

tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan.

[18] Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan. Berdasarkan seksyen 87 tersebut, Kami bersetuju bahawa soal kebajikan yang utama adalah dengan tidak bertukar-tukar penjaga kerana ia bakal memberi kesan kepada mentaliti dan emosi kepada anak-anak tersebut.

[19] Merujuk kes **Wan Abdul Aziz /wn. Siti Aishah**, JH 1 (1), hlm 47 di mana Jemaah Pengadilan telah menerima rayuan Perayu dan menyatakan:-

"Menurut catatan perbicaraan kes ini, ternyata Wan Anita Kartini telah mulai menetap duduknya di bawah jagaan dan pengawasan bapanya dalam pemeliharaan dan asuhan Hajjah Wan Zabidah daripada masa ia berumur dua tahun tiga bulan dan setelah menetap kira-kira setahun setengah, barulah dituntut oleh ibunya. Sehingga hari ini. Wan Anita Kartini telah duduk bersama Hajjah Wan Zabidah, ibu kepada bapanya lebih daripada dua tahun setengah, iaitu satu tempoh yang dipercayai menjadikan Wan Anita Kartini telah bermesra penuh dengan neneknya. Maka berdasarkan

keadaan tersebut, Jemaah Pengadilan berpendapat akan tersentuh jiwa hati Wan Anita Kartini kalau dipisahkan daripada neneknya itu."

[20] Selain itu, Kami dapati tiada keterangan yang menunjukkan bahawa telah terjejas masalah dan kebajikan anak keempat tersebut semasa di dalam pemeliharaan Pemohon. Kami mengambil perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan anak keempat tersebut dengan mengganggu kelangsungan hal keadaan penjagaan sedia ada yang telah berterusan sejak Julai 2022 sehingga Jun 2023 iaitu lebih kurang hampir setahun.

[21] Di dalam kes Mahkamah Rayuan Syariah Kelantan, ***Mohd Radhi bin Haji Che Daud Iwn Khadijah binti Yaacob***, JH Jilid 17 Bhg 1 muka surat 247, YAA Dato' Haji Daud bin Muhammad bersama Tan Sri Datuk Professor Ahmad bin Mohamed Ibrahim dan Dato' Nik Hashim bin Nik Abdul Rahman telah membuat dapatan bahawa

"Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka."

[22] Berdasarkan rujukan di atas, kami berpendapat bahawa masalah dan kepentingan anak keempat akan terjejas sekiranya keadaan *status quo* ini diganggu kerana anak tersebut sudah terbiasa dengan cara proses perjalanan keadaan penjagaan sedia ada selama lebih kurang setahun dengan lancar dan harmoni. Kepentingan anak tersebut harus diberi keutamaan dan telah terbukti di dalam kes ini

bahawa penjagaan anak keempat tersebut oleh Pemohon boleh dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Oleh itu, Kami berpandangan apa-apa perubahan terhadap *status quo* sedia ada akan memberikan kemudharatan kepada proses tumbesaran anak keempat tersebut.

[23] Selain itu, Kami dapati bahawa tiada ulasan atau dapatan berkaitan tindakan YA Hakim Bicara apabila memutuskan interim hadhanah anak keempat tersebut diberikan kepada Responden.

[24] Berdasarkan dapatan-dapatan yang kami perolehi terhadap prosiding permohonan perintah interim hadhanah inter-parte Kes Permohonan No: 10200- 038-0622-2022, kami berpuashati bahawa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tidak tepat dari segi undang-undang dan Hukum Syarak. Perkara ini secara langsung mewajarkan kami untuk campurtangan bagi mengenepikan keputusan tersebut.

[25] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk. Allah telah berfirman di dalam Surah al Anfal ayat 28 –

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

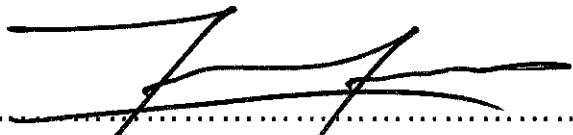
Maksudnya: *“Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.”*

KEPUTUSAN

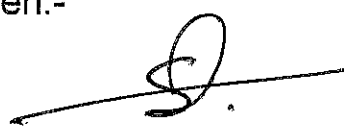
SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod Permohonan No: 10100-038-0622-2022, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa : –

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Perintah Permohonan No: 10100-038-0622-2022 bertarikh 20/6/2023 **DIUBAH** kepada
 - [2.1] Mahkamah memerintahkan hadhanah interim anak yang bernama Muhammad Qalif Rifqi bin Ramli (No Mykid: 110215-10-1771), Muhammad Qalif Rifdi bin Ramli (No Mykid: 110215-10-1819), Muhammad Qalif Razin bin Ramli (No Mykid: 130828-10-0403) dan Muhammad Qalif Rafif bin Ramli (No Mykid: 190810-10-0813) diberikan kepada Pemohon.
 - [2.2] Hak lawatan dan bermalam anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat diberikan kepada Responden pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Anak-anak tersebut boleh diambil oleh Responden mulai jam 8.00 malam hari jumaat di kediaman Pemohon dan dipulangkan pada hari Ahad selewatnya jam 6.00 petang tertakluk kepada persetujuan anak-anak tersebut.
- [3] Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam hendaklah **DISEGERAKAN**.

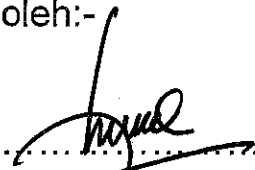
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor